



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001685/2010/CA1

///raná, de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**KLUG, PAULINA CONTRA ANSES**
SOBRE AMPARO (AUTOSATISFACTIVA)", Expte. N° FPA
21001685/2010/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de
Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que estos actuados son traídos a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 95/97 vta., contra la sentencia de este Tribunal obrante a fs. 89/91 que declara desierto el recurso de apelación deducido por la parte demandada y la contestación de agravios de la actora.

La sentencia apelada ordenó a la demandada que acuerde a la actora la jubilación ordinaria solicitada, por considerarla compatible con el Beneficio de Amas de Casa que percibe de la Provincia de Entre Ríos.

II-Que la recurrente refiere al cumplimiento de los requisitos comunes, propios y formales para la procedencia del remedio intentado. Argumenta que existe cuestión federal y que la sentencia dictada es arbitraria toda vez que falla en la fundamentación normativa del caso. Alega que lo decidido afecta el sistema instituido por la ley 24241, por la resolución 884/06 de ANSES, por el decreto 1454/05 y por la resolución 625/06 de ANSES. Seguidamente, agrega que al decidirse que en el caso no se aplica la resolución 884/06 porque la actora tiene un Beneficio de Amas de Casa de la Provincia de Entre Ríos, se la ha colocado en estado de total indefensión y se le ha causado un gravamen irreparable.



III- Que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término.

De la lectura del caso de marras se advierte que, si bien este Cuerpo no analizó el mérito de la pretensión deducida porque declaró desierto el recurso interpuesto por la demandada, y que ello constituye una cuestión procesal ajena a la instancia extraordinaria, lo decidido pone en juego el derecho federal invocado por la recurrente y podría frustrarlo.

Por ello, corresponde admitir la cuestión federal planteada.

Se ha dicho que "La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1.083; 307:1371, etc.)" (Guastavino, Elías P. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Editorial La Rocca, Bs. As., 1992, p. 429).

IV- Que debe rechazarse el planteo de arbitrariedad deducido toda vez que el Máximo Tribunal tiende dicho que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001685/2010/CA1

interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte demandada por la razón de arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

Se constituyó el Tribunal con los subscriptos de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

